



의 안 번 호	제67호
회 의 연 월 일	2024. 4. 15. (제536회 정기회의)

심의
·
의결
사항

(경찰청) 경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙
일부개정훈령안(경찰청훈령)

제 출 부 서	경 찰 청 (수사기획담당관)
제출연월일	2024. 4. 1.

수사기획담당관, 수사기획계장

규제개혁법무담당관 심사를 마침

1. 개정이유

「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(신상공개법)」 및 동 시행령 제정법령 공포·시행('24. 1. 25.)에 따른 사항을 반영하려는 것임

2. 주요내용

가. 피의자의 얼굴 등 공개 근거를 기존 "「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제8조의2제1항 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제25조제1항"을 "「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조"로 변경(안 제17조 제1항)

나. 피의자의 얼굴 등 공개하는 방식을 기존 "직접 얼굴을 공개하는 때에는 얼굴을 가리는 조치를 취하지 않는 방식으로 하고, 필요한 경우 수사과정에서 취득하거나 피의자의 동의를 얻어 촬영한 사진·영상물 등을 공개할 수 있다"에서 "피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있고, 수사과정에서 다른 법령에 따라 적법하게 수집·보관하고 있는 사진, 영상물 등이 있는 때에는 이를 활용할 수 있다"로 변경(안 제17조 제2항)

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

(경찰청) 경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙 일부개정훈령안

(경찰청) 경찰수사사건등의 공보에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조 제1항 중 "「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제8조의2제1항 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제25조제1항」"을 "「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조"로 하고, "얼굴, 성명 및 나이 등 신상에 관한 정보"를 "얼굴, 성명 및 나이"로 한다.

제17조 제2항 중 "직접 얼굴을 공개하는 때에는 얼굴을 가리는 조치를 취하지 않는 방식으로 하고, 필요한 경우 수사과정에서 취득하거나 피의자의 동의를 얻어 촬영한 사진·영상물 등을 공개할 수 있다"를 "피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있고, 수사과정에서 다른 법령에 따라 적법하게 수집·보관하고 있는 사진, 영상물 등이 있는 때에는 이를 활용할 수 있다"로 한다.

부 칙

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제17조(피의자의 얼굴 등 공개) ① 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제8조의2제1항 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제25조제1항의 요건을 충족하는 피의자에 대해서는 얼굴, 성명 및 나이 등 신상에 관한 정보를 공개할 수 있다.	제17조(피의자의 얼굴 등 공개) ① 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 제4조- ----- ----- -----얼굴, 성명 및 나이 ----- -----.
② 제1항에 따라 직접 얼굴을 공개하는 때에는 얼굴을 가리는 조치를 취하지 않는 방식으로 하고, 필요한 경우 수사과정에서 취득하거나 피의자의 동의를 얻어 촬영한 사진·영상물 등을 공개할 수 있다.	② 제1항에 따라 피의자의 얼굴을 공개하기 위하여 필요한 경우 피의자를 식별할 수 있도록 피의자의 얼굴을 촬영할 수 있고, 수사과정에서 다른 법령에 따라 적법하게 수집·보관하고 있는 사진, 영상물 등이 있는 때에는 이를 활용할 수 있다.

< 의안 소관 부서명 >

경찰청 수사기획담당관실	
연 락 처	(02) 3150 - 1614